

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 11 moharrem 1424 – 14 mars 2003

146^{ème} année

N° 21

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Attribution de l'Ordre de la République..... 543

Ministère des Sports

Décret n° 2003-483 du 10 mars 2003, portant création du conseil supérieur des sports et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement..... 543

Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité

Nomination d'un chargé de mission..... 544

Nomination d'un coordinateur général..... 544

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2003-486 du 10 mars 2003, portant ratification du programme d'action pour la mise en œuvre de l'accord de coopération Tuniso-Malienne en matière de promotion de la femme et de la famille, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Mali..... 544

Décret n° 2003-487 du 10 mars 2003, portant ratification de la convention de coopération dans le domaine de la femme et de la famille entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire..... 544

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un chargé de mission..... 544

Nomination d'un directeur général..... 544

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination d'un directeur..... 544

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des technologies de la communication et du transport du 7 mars 2003, portant ouverture de concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs, au titre de l'année universitaire 2003-2004.....	545
Arrêtés du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 6 mars 2003 portant délégation de signature.....	547
Ministère des Technologies de la Communication et du Transport	
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office national des télécommunications.....	549
Ministère des Finances	
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la banque Tuniso-Qatarie d'investissement.....	549
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société tunisienne de sidérurgie "El Fouladh".....	549
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2003-491 du 3 mars 2003 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction de la deuxième tranche de la bibliothèque nationale et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	549
Ministère de la Santé Publique	
Arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation.....	550
Arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation.....	552
Ministère de l'Emploi	
Attribution du prix du Président de la République pour la promotion de l'emploi au niveau régional pour l'année 2002.....	552
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2003-493 du 3 mars 2003 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet d'extension de la zone de sauvegarde des agrumes du Cap-Bon et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	552
Décret n° 2003-494 du 3 mars 2003 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet d'irrigation de la plaine de Takelsa à partir des eaux du barrage El Abid du gouvernorat de Nabeul et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	554
Décret n° 2003-495 du 3 mars 2003 , portant création d'un périmètre public irrigué à Oued Khalifa Mahmoud de la délégation de Gabès Ouest, au gouvernorat de Gabès.....	555

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ORDRE DE LA REPUBLIQUE

Par décret n° 2003-482 du 6 mars 2003.

L'Ordre de la République, grand cordon, est attribué à Monsieur Nouredine Mejdoub.

MINISTERE DES SPORTS

Décret n° 2003-483 du 10 mars 2003, portant création du conseil supérieur des sports et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des sports,

Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives,

Vu le décret n° 74-46 du 28 janvier 1974, portant création du conseil supérieur et des conseils régionaux de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-856 du 18 avril 2001,

Vu le décret n° 2000-135 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-1159 du 14 mai 2002,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un conseil consultatif dénommé conseil supérieur des sports.

Art. 2. - Le conseil supérieur des sports a pour missions :

1- d'émettre un avis sur toutes les questions se rapportant au secteur des sports et son développement en Tunisie et notamment celles relatives à :

- favoriser les conditions adéquates à la performance de l'élite sportive,

- permettre aux différentes catégories sociales de pratiquer les activités physiques et sportives,

- faire du sport un élément de développement économique, social et éducatif,

2- de proposer les mesures nécessaires pour plus de diffusion de la culture olympique,

3- de coordonner les programmes des différents départements, structures et institutions ayant une relation avec l'éducation physique et les activités sportives.

Art. 3. - Le conseil supérieur des sports est présidé par le Premier ministre. Il est composé, en outre, des membres suivants :

- le ministre chargé des sports,
- le ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité,
- le ministre chargé des affaires étrangères,
- le ministre chargé de la défense nationale,
- le ministre chargé de l'intérieur et du développement local,
- la ministre chargée des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
- le ministre chargé des technologies de la communication et du transport,
- le ministre chargé du tourisme, du commerce et de l'artisanat,
- le ministre chargé de l'éducation et de la formation,
- le ministre chargé des finances,
- le ministre chargé de la culture, de la jeunesse et des loisirs,
- le ministre chargé de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- le ministre chargé de la santé publique,
- le ministre chargé du développement et de la coopération internationale,
- le ministre chargé de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
- un représentant de la chambre des députés,
- le président du conseil économique et social,
- le président du comité national olympique,
- des représentants des fédérations sportives nationales dans les disciplines ciblées.

Le président du conseil peut faire appel à toute personne ou un représentant d'une structure sportive dont la présence est jugée utile pour assister aux travaux du conseil.

Les représentants des structures citées au présent article sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition des structures concernées.

Art. 4. - Le ministre des sports est le rapporteur général des travaux du conseil et le ministère des sports assure le secrétariat du conseil.

Art. 5. - Le conseil supérieur des sports se réunit une fois par an en session ordinaire et en sessions extraordinaires toutes les fois qu'il est nécessaire, sur convocation de son président.

Art. 6. - Le conseil supérieur des sports soumet un rapport annuel au Premier ministre portant sur ses activités et ses propositions en vue d'améliorer la politique visant à la promotion du sport et de l'éducation physique.

Art. 7. - Le ministre des sports veille au suivi de l'exécution des recommandations et des propositions du conseil en collaboration et en coordination avec les départements, les structures et les institutions qui s'occupent du sport et de l'éducation physique.

Art. 8. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 74-46 du 28 janvier 1974 susvisé.

Art. 9. - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-484 du 10 mars 2003.

Monsieur Amor Ben Mahmoud est nommé chargé de mission au cabinet du ministre des affaires sociales et de la solidarité à compter du 10 mars 2003.

Par décret n° 2003-485 du 10 mars 2003.

Monsieur Amor Ben Mahmoud est nommé coordinateur général des programmes du fonds de solidarité nationale au ministère des affaires sociales et de la solidarité à compter du 10 mars 2003.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2003-486 du 10 mars 2003, portant ratification du programme d'action pour la mise en œuvre de l'accord de coopération Tuniso-Malienne en matière de promotion de la femme et de la famille, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Mali.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme d'action pour la mise en œuvre de l'accord de coopération Tuniso-Malienne en matière de promotion de la femme et de la famille, conclu, à Bamako le 20 novembre 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Mali.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le programme d'action pour la mise en œuvre de l'accord de coopération Tuniso-Malienne en matière de promotion de la femme et de la famille, conclu, à Bamako le 20 novembre 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Mali.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-487 du 10 mars 2003, portant ratification de la convention de coopération dans le domaine de la femme et de la famille entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la convention de coopération dans le domaine de la femme et de la famille entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire, conclue à Tunis le 18 décembre 2002.

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention de coopération dans le domaine de la femme et de la famille entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire, conclue à Tunis le 18 décembre 2002.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-488 du 10 mars 2003.

Monsieur Béchir Mejdoub est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'intérieur et du développement local à compter du 10 mars 2003.

Par décret n° 2003-489 du 10 mars 2003.

Monsieur Béchir Mejdoub est nommé directeur général des affaires régionales au ministère de l'intérieur et du développement local à compter du 10 mars 2003.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATION

Par décret n° 2003-490 du 6 mars 2003.

Monsieur Mohamed Rached Boussema, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des programmes de rénovation à la direction générale de la rénovation universitaire au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des technologies de la communication et du transport du 7 mars 2003, portant ouverture de concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs, au titre de l'année universitaire 2003-2004.

Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, relatif à l'organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 94-62 du 10 janvier 1994, instituant et organisant les concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs et notamment son article 4,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant le cadre général du régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieurs,

Vu l'arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et des finances du 5 mai 1994, portant institution d'une contribution des candidats aux frais des différents travaux des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 11 décembre 1996, fixant l'organisation générale des études du cycle préparatoire aux concours d'entrée aux établissements de formation d'ingénieurs, à l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et des communications du 19 mars 1998, fixant la liste des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs et les conditions de participation audits concours ainsi que les modalités de leur organisation,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et des communications du 19 mars 1998, fixant les programmes des épreuves des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 11 décembre 2002, fixant le régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieurs.

Arrêtent :

Article premier. - Sont ouverts au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, au titre de l'année universitaire 2003-2004, quatre (4) concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs en mathématiques et physique (M-P), physique et chimie (P-C), technologie (T) et biologie et géologie (B-G).

La date des concours est fixée au 6 juin 2003 et jours suivants, et ce, conformément au tableau prévu à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 2. - La liste des institutions concernées par chacun des quatre (4) concours prévus à l'article premier du présent arrêté ainsi que le nombre de places ouvertes dans chacune des institutions sont fixés conformément au tableau suivant :

Institutions	Concours mathématiques et physique	Concours physique et chimie	Concours technologie	Concours biologie et géologie	Total
Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	258	60	72	-	390
Faculté des sciences de Tunis (filière informatique)	99	9	12	-	120
Faculté des sciences de Tunis (filière : chimie analytique ou géosciences)	10	43	-	22	75
Ecole polytechnique de Tunisie	40	9	6	-	55
Ecole supérieure d'agriculture de Mateur	-	-	-	36	36
Ecole supérieure d'agriculture de Mograne	-	-	-	51	51
Ecole supérieure d'agriculture du Kef	-	-	-	63	63
Ecole supérieure des industries alimentaires de Tunis	24	6	-	-	30
Ecole supérieure des ingénieurs de l'équipement rural de Mejez El Bab	22	10	25	10	67
Ecole supérieure des communications de Tunis	70	21	24	-	115
Institut national agronomique de Tunisie	18	14	-	138	170
Ecole nationale des sciences informatiques (filière : informatique)	195	21	24	-	240
Ecole supérieure de la statistique et de l'analyse de l'information	70	-	-	-	70
Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir	150	47	63	-	260
Ecole supérieure d'horticulture et d'élevage de Chott-Mariem	5	5	-	80	90
Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax	189	65	80	56	390
Ecole nationale d'ingénieurs de Gabès	86	54	80	-	220
Total	1236	364	386	456	2442

Art. 3. - Sont autorisés à participer à l'un des concours prévus à l'article premier du présent arrêté, les candidats répondant à l'une des conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1998, fixant la liste des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs, les conditions de participation auxdits concours ainsi que les modalités de leur organisation.

Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent parvenir :

- à la direction générale des études technologiques : rue de Jérusalem - 2098 Radès Médina, et ce, pour les candidats répondant aux conditions prévues à l'alinéa (1-b) ou (1-c) ou (2-b) de l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1998 susvisé.

- aux établissements d'origine pour les candidats répondant aux conditions prévues à l'alinéa (1-a) ou (2-a) de l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1998 susvisé.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 19 avril 2003.

Tous les dossiers incomplets ou parvenus après la date limite seront rejetés.

Art. 5. - Les épreuves écrites se déroulent dans les centres d'examens suivants :

1) institut préparatoire aux études d'ingénieur de Tunis, 2 rue Jawaharlal Nehru, 1008 Montfleury Tunis,

2) institut préparatoire aux études scientifiques et techniques, route Sidi Bou Saïd, 2070 La Marsa,

3) institut préparatoire aux études d'ingénieur d'El Manar, campus universitaire d'El Manar, BP 244, 2092 El Manar 2,

4) institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Mateur, route de Tabarka, 7030 Mateur,

5) institut préparatoire aux études d'ingénieur de Nabeul, El M'razka, 8000 Nabeul,

6) institut national agronomique de Tunisie, 43 avenue Charles Nicolle, 1082 cité Mahrajène, Tunis,

7) école supérieure d'agriculture de Mograne, 1121 Mograne,

8) institut préparatoire aux études d'ingénieur de Monastir, route de Kairouan, 5019 Monastir,

9) école supérieure d'horticulture et d'élevage de Chott-Mariem, 4042 Chott-Mariem,

10) institut préparatoire aux études d'ingénieur de Sfax, route Menzel Chaker km 0,5, BP 805, 3038 Sfax,

11) institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Gabès, avenue Omar Ibn Khattab, route de Médenine, 6072 Gabès,

12) Centre de Paris (maison de Tunisie à la cité internationale universitaire de Paris), 45 boulevard Jourdan, 75014 Paris.

Les candidats inscrits, pour l'année universitaire 2002-2003, dans une institution située dans la même ville que l'un des onze (11) premiers centres d'examens prévus à l'article 5 du présent arrêté, passent obligatoirement les épreuves écrites dans ce centre.

Tous les autres candidats doivent préciser sur leur fiche de candidature la ville du centre d'examens de leur choix. Cependant, le secrétariat des concours n'est tenu de respecter ce choix que dans la mesure des disponibilités.

Les candidats ne peuvent prétendre à leur hébergement de la part du secrétariat des concours.

Art. 6. - Les dates du déroulement des épreuves écrites des quatre (4) concours prévus à l'article premier du présent arrêté ainsi que leur horaire et leur durée sont fixées conformément au tableau suivant :

Jour	Heures (tunisiennes) du début des épreuves	Concours mathématiques et physique (M-P)		Concours Physique et chimie (P-C)		Concours technologie (T)		Concours biologie et géologie (B-G)	
		Epreuve	Durée	Epreuve	Durée	Epreuve	Durée	Epreuve	Durée
Vendredi 6 juin 2003	8 h 15 h	Mathématiques I Français	4 h 2 h	Mathématiques Français	4 h 2 h	Mathématiques Français	4 h 2 h	Mathématiques Français	3 h 2 h
Samedi 7 juin 2003	8 h 15 h	Chimie -	2 h -	Chimie -	3 h -	Chimie -	2 h -	Chimie Géologie	3 h 2 h
Lundi 9 juin 2003	8 h 15 h	Physique Anglais	4 h 2 h	Physique Anglais	4 h 2 h	Physique Anglais	4 h 2 h	Physique Anglais	3 h 2 h
Mardi 10 juin 2003	8 h	Sciences et techniques de l'ingénieur	3 h	Sciences et techniques de l'ingénieur	3 h	Sciences et techniques de l'ingénieur	5 h	Biologie animale, zoologie et physiologie animale	2 h
	15 h	-	-	-	-	-	-	Biologie végétale, botanique et physiologie végétale	2 h
Mercredi 11 juin 2003	8 h	Mathématiques II	3 h	-	-	-	-	Biochimie, biologie cellulaire et génétique	2 h

Art. 7. - Les épreuves orales se déroulent dans les centres d'examens suivants :

1- institut préparatoire aux études d'ingénieur de Tunis, 2 rue Jawaharlal Nehru, 1008 Montfleury - Tunis,

2- école nationale d'ingénieurs de Tunis, campus universitaire d'El Manar,

3- institut préparatoire aux études d'ingénieur d'El Manar, campus universitaire d'El Manar, BP 244, 2092 El Manar 2,

4- institut national des sciences appliquées et de technologie, zone urbaine Nord de Tunis, BP 676, 1080 Tunis,

5- institut national agronomique de Tunisie, 43 avenue Charles Nicolle, 1082 cité Mahrajène Tunis.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mars 2003.

*Le Ministre de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Technologie*

Sadok Chaâbane

*Le Ministre des Technologies de la
Communication et du Transport*

Sadok Rabah

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des
Ressources Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 6 mars 2003 portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et son article 51 (nouveau),

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000 et notamment son article 8 (nouveau),

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2002-3428 du 30 décembre 2002, chargeant Monsieur Slaheddine Gherissi, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université de Manouba, à compter du 23 novembre 2002.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 8 (nouveau) de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche

scientifique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000, Monsieur Slaheddine Gherissi, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de président de l'université de Manouba, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, les arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires du premier degré concernant le personnel d'enseignement et de recherche.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 23 novembre 2002 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mars 2003.

*Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de la Technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 6 mars 2003 portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2002-3428 du 30 décembre 2002, chargeant Monsieur Slaheddine Gherissi, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université de Manouba, à compter du 23 novembre 2002.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Slaheddine Gherissi, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de président de l'université de Manouba, est autorisé à signer par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie :

- les ordres des missions effectuées par les enseignants chercheurs relevant des universités ainsi que le personnel administratif et technique à l'exception des doyens et des directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

- les décisions d'octroi des subventions de recherche au profit des enseignants chercheurs.

- les décisions d'octroi des subventions à diverses organisations.

- les mémoires de régularisation des ordres de mission.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 23 novembre 2002 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mars 2003.

*Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de la Technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 6 mars 2003 portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et son article 51 (nouveau),

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000 et notamment son article 8 (nouveau),

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2003-130 du 14 janvier 2003, chargeant Monsieur Boubaker Khzouri, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université Ezzitouna, à compter du 5 décembre 2002.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 8 (nouveau) de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000, Monsieur Boubaker Khzouri, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de président de l'université Ezzitouna, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, les arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires du premier degré concernant le personnel d'enseignement et de recherche.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 5 décembre 2002 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mars 2003.

*Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de la Technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 6 mars 2003 portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2003-130 du 14 janvier 2003, chargeant Monsieur Boubaker Khzouri, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université Ezzitouna, à compter du 5 décembre 2002.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Boubaker Khzouri, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de président de l'université Ezzitouna, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie :

- les ordres des missions effectuées par les enseignants chercheurs relevant des universités ainsi que le personnel administratif et technique à l'exception des doyens et des directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

- les décisions d'octroi des subventions de recherche au profit des enseignants chercheurs.

- les décisions d'octroi des subventions à diverses organisations.

- les mémoires de régularisation des ordres de mission.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 5 décembre 2002 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mars 2003.

*Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de la Technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

NOMINATION

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 6 mars 2003.

Le colonel Mohamed Foughali est nommé membre représentant le ministère de la défense nationale au conseil d'administration de l'office national des télécommunications, et ce, en remplacement du colonel Sahbi El Affi.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par arrêté du ministre des finances du 6 mars 2003.

Monsieur Ali Elouergui est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque Tuniso-Qatarie d'investissement, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Ridha Chalgoum.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE L'ENERGIE**

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 6 mars 2003.

Monsieur Khelil Lajimi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de sidérurgie "El Fouladh", et ce, en remplacement de Monsieur Mansour Baâti.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2003-491 du 3 mars 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction de la deuxième tranche de la bibliothèque nationale et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992 et la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, fixant l'organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une unité de gestion par objectifs pour la réalisation de la deuxième tranche de la bibliothèque nationale, placée sous l'autorité du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de la deuxième tranche de la bibliothèque nationale, consistent en ce qui suit :

- l'ordre de service pour le lancement des travaux,
- le suivi des travaux et la présence continue sur le terrain pour la coordination entre les différentes entreprises,
- la coordination des réunions entre les intervenants parmi les entrepreneurs, les architectes, les bureaux d'études et le bureau de contrôle,
- la vérification des différentes propositions et la coordination financière entre les différentes parties,
- la gestion financière et administrative en coordination avec les services du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, maître d'ouvrage du projet,
- l'élaboration des préparations nécessaires pour la réception provisoire et la réception définitive des travaux et la rédaction des procès-verbaux et leur visa par toutes les parties,
- la coordination entre les architectes et les bureaux d'études d'une part et les entreprises d'autre part lors de l'élaboration définitive des dossiers comptables et leur présentation à la commission des marchés pour agrément.

Art. 3. - Le projet sera réalisé durant la période allant du 15 mars 2003 au 31 décembre 2006 en deux étapes :

- **la première étape** : allant du 15 mars 2003 jusqu'à la fin du mois de février 2005 et concerne le lancement des travaux et leur suivi par la présence sur le terrain,

- **la deuxième étape** : allant du 1^{er} mars 2005 au 31 décembre 2006 et concerne les préparations nécessaires à la réception provisoire et à la réception définitive des travaux et la coordination entre les parties intervenantes pour l'élaboration définitive des dossiers comptables et leur présentation à la commission des marchés concernée pour approbation.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

- le degré de respect des délais d'exécution du projet suivant les étapes fixées et les efforts entrepris pour réduire ces délais,

- la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

- le coût du projet et les efforts entrepris pour le réduire,

- les difficultés rencontrées durant la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter,

- le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion et son degré d'efficacité quant à la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,

- l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction de la deuxième tranche de la bibliothèque nationale, comprend les emplois fonctionnels suivants :

* Le directeur de l'unité, avec rang et avantages de directeur d'administration centrale, chargé de :

- la direction du projet,

- veiller à la réalisation des missions attribuées à l'unité,

- la gestion administrative et financière du projet.

* Un chef de service, avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé du suivi et du contrôle des travaux.

Art. 6. - Il est créé au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une commission présidée par le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant, chargée d'examiner toutes les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de ladite commission sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

La direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire est chargée du secrétariat de ladite commission.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige.

Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7. - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction de la deuxième tranche de la bibliothèque nationale, conformément à l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996.

Art. 8. - Le Premier ministre, les ministres des finances et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mars 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours interne sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la santé publique. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,

- la date de clôture de la liste des candidatures,

- la date et le lieu du déroulement des épreuves d'admissibilité.

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le Jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,

- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,

- classer les candidats par ordre de mérite,

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Le concours susvisé est ouvert aux bibliothécaires ou documentalistes titulaires, justifiant d'au moins cinq (05) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique, ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine et accompagnées des pièces suivantes :

1- une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut général de la fonction publique.

2- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de département.

3- une ampliation dûment certifiée conforme à l'arrêté de nomination dans le grade,

4- Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 6. - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste des candidatures.

Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de la santé publique sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves susvisé comporte les épreuves suivantes :

- deux épreuves pour l'admissibilité,
- une épreuve pour l'admission.

Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :

I - Epreuves d'admissibilité :

1- une épreuve écrite technique.

Durée : 3 heures.

Coefficient : 2.

2- une épreuve portant sur la culture générale et l'organisation politique et administrative en Tunisie.

Durée : 2 heures.

Coefficient : 1.

L'épreuve portant sur la culture générale et l'organisation politique et administrative en Tunisie doit être rédigée obligatoirement en arabe, en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Les candidats déclarés admissibles seront informés, par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

II - Epreuve d'admission :

Une épreuve orale.

Durée :

- préparation : 30 mn.

- exposé : 15 mn.

- discussion : 15 mn.

Coefficient : 1.

Cette épreuve consiste en un exposé oral sur un sujet tiré du programme du concours, suivi d'une conversation avec les membres de jury.

Le choix du sujet doit se faire par le tirage au sort, au cas où le candidat voudrait changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et orale du concours susvisé est fixé par le programme annexé au présent arrêté.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle de l'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la santé publique.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les épreuves sont soumises à une double correction, il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six sur vingt (06/20) est éliminatoire.

Art. 13. - Nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve d'admission s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves d'admissibilité.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le ministre de la santé publique.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mars 2003.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation

1) Epreuve technique :

- Bibliothéconomie et techniques documentaires,
- Typologies des systèmes et unités d'information documentaire,
- Les nouvelles technologies de l'information et de la communication,
- Le traitement documentaire,
- La recherche documentaire,
- La gestion des bibliothèques et des unités de documentation,
- L'informatique documentaire,
- La veille informationnelle,
- La notion de qualité dans les services documentaires.

2) Culture générale et organisation politique et administrative de la Tunisie :

- Organisation sanitaire en Tunisie,
- Organisation et attributions du ministère de la santé publique,
- Organisation et attributions des directions régionales de la santé publique,
- Retraite et prévoyance sociale,
- Couverture sociale dans la fonction publique,
- La solidarité sociale,
- La famille et la population,
- La constitution de la République Tunisienne,
- Les droits et obligations du citoyen,
- Le pouvoir exécutif,
- Le pouvoir législatif,
- Le pouvoir judiciaire,
- Le système électoral en Tunisie,
- Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
- Le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 7 mars 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la santé publique, le jeudi 15 mai 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au lundi 14 avril 2003.

Tunis, le 7 mars 2003.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EMPLOI

PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Par décret n° 2003-492 du 10 mars 2003.

Le prix du Président de la République, pour la promotion de l'emploi au niveau régional pour l'année 2002, est attribué au gouvernorat de Gafsa.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2003-493 du 3 mars 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet d'extension de la zone de sauvegarde des agrumes du Cap-Bon et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole, tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-1244 du 31 août 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Nabeul, tel que complété par le décret n° 95-841 du 2 mai 1995,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2002-2129 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet d'extension de la zone de sauvegarde des agrumes du Cap-Bon. Elle est placée sous l'autorité du commissaire régional au développement agricole de Nabeul.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement du projet d'extension de la zone de sauvegarde des agrumes du Cap-Bon consistent en ce qui suit :

1- veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

2- coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés,

3- prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet,

4- veiller au respect des critères de la sélection des bénéficiaires du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute autre mission rentrant dans le cadre du projet qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle,

Art. 3. - La durée de réalisation des travaux restant dans le cadre dudit projet est fixée à deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

L'unité de gestion assure durant cette période la réalisation des phases suivantes :

- pose des conduites en polythylène de calibre 315.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

- pose des conduites en polythylène de calibre 500.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter du deuxième semestre de la première année de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

- l'acquisition des conduites principales du béton.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

- la réalisation des travaux du génie civil pour la construction des stations de pompage.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter du deuxième semestre de la première année de la date d'entrée en vigueur du présent décret

- pose des conduites du béton armé.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter du deuxième semestre de la première année de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

- la réalisation des travaux du génie civil pour la construction des bassins.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

- l'équipement des stations de pompage par les équipements hydromécaniques.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter du treizième mois de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1- le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais,

2- la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

3- le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,

4- les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter,

5- le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,

6- l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement du projet d'extension de la zone de sauvegarde des agrumes du Cap-Bon comprend les emplois fonctionnels suivants :

- un chef de projet ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

- un chef de service technique ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

- un chef de service des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques une commission présidée par le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques ou son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés par l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet d'extension de la zone de sauvegarde des agrumes du Cap-Bon conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Les ministres des finances et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mars 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-494 du 3 mars 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet d'irrigation de la plaine de Takelsa à partir des eaux du barrage El Abid du gouvernorat de Nabeul et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997.

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, tel que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole, tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-1244 du 31 août 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Nabeul, tel que complété par le décret n° 95-841 du 2 mai 1995,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2002-2129 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structure relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet d'irrigation de la plaine de Takelsa à partir des eaux du barrage El Abid du gouvernorat de Nabeul. Elle est placée sous l'autorité du commissaire régional au développement agricole de Nabeul.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet d'irrigation de la plaine de Takelsa à partir des eaux du barrage El Abid du gouvernorat de Nabeul consistent en ce qui suit :

1- veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

2- coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés,

3- prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet,

4- veiller au respect des critères de sélection des bénéficiaires du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute mission, rentrant dans le cadre du projet, qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation des travaux restant dans le cadre dudit projet est fixée à deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

L'unité de gestion assure durant cette période la réalisation des phases suivantes :

- la réalisation des travaux du génie civil.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

- pose et remblai des conduites principales.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et demi à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

- l'installation et le fonctionnement des équipements de pompage.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

- l'achèvement des dossiers des marchés et la clôture définitive du projet.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

- 1- le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour les réduire,

- 2- la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

- 3- le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,

- 4- les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter,

- 5- le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,

- 6- l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet d'irrigation de la plaine de Takelsa à partir des eaux du barrage El Abid du gouvernorat de Nabeul comprend les emplois fonctionnels suivants :

- 1/ un chef de projet ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

- 2/ un chef de service technique ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

- 3/ un chef de service des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé une commission au sein du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, présidée par le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques ou son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés par l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne, dont l'avis est jugé utile, pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet d'irrigation de la plaine de Takelsa à partir des eaux du barrage El Abid du gouvernorat de Nabeul conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Les ministres des finances et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mars 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-495 du 3 mars 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Oued Khalifa Mahmoud de la délégation de Gabès Ouest, au gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 13 juillet 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Oued Khalifa Mahmoud de la délégation de Gabès Ouest, au gouvernorat de Gabès sur une superficie de trente quatre hectares (34ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/100.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de six hectares (6 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Oued Khalifa Mahmoud, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à quatre cents dinars (400 Dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gabès approuvée par le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mars 2003.

Zine El Abidine Ben Ali